

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัท ไชนันอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 613/2535

โจทก์

นาย ชลิต ศรีศศิพงศ์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 58

การที่ศาลจะบอกโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลังได้ ต้องเป็นกรณีที่ความผิดที่ถูกลงโทษในคดีหลังได้กระทำภายหลังที่ศาลพิพากษาในคดีก่อน ถ้าได้กระทำความผิดไว้ก่อนแต่มาถูกศาลพิพากษาภายหลังที่รอการลงโทษไว้แล้วก็นำโทษที่รอไว้มาบวกเข้าไม่ได้

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 จำคุก 2 เดือน ให้นำโทษในคดีหมายเลขแดงที่ 1323/2532 ของศาลจังหวัดนราธิวาส ที่รอการลงโทษไว้ มาบวกกับโทษในคดีนี้ด้วยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 58 รวมจำคุก 8 เดือน จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่นำโทษจำคุกในคดีอาญามาตราหมายเลขแดงที่ 1323/2532 ของศาลจังหวัดนราธิวาส ที่รอการลงโทษไว้มาบวกเข้ากับโทษในคดีนี้ นอกจากที่แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาตามฎีกาโจทก์ว่า จะนำโทษจำคุกในคดีหมายเลขแดงที่ 1323/2532 ของศาลจังหวัดนราธิวาสที่รอการลงโทษไว้มาบวกเข้ากับโทษจำ

เลยในคดีนี้ได้หรือไม่ พิจารณาแล้วประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 บัญญัติว่า ถ้าภายในเวลาที่ศาลกำหนดตามมาตรา 56 ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาได้กระทำความผิดอันมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดนั้น ให้ศาลที่พิพากษาคดีหลังกำหนดโทษที่รอการกำหนดไว้ในคดีก่อนบวกเข้ากับโทษในคดีหลังหรือบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลังแล้วแต่กรณีเห็นว่า ตามบทบัญญัติดังกล่าวการที่ศาลจะบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลังได้นั้นต้องเป็นกรณีที่ความผิดที่ถูกลงโทษในคดีหลังนี้ได้กระทำภายหลังที่ศาลพิพากษาในคดีก่อน ถ้าได้กระทำความผิดไว้ก่อน แต่มาถูกศาลพิพากษากายหลังที่รอการลงโทษไว้แล้วก็นำโทษที่รอไว้มาบอกเข้าไม่ได้ดังนั้นเมื่อได้ความว่าศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 1323/2532 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2532 แต่คดีนี้จำเลยกระทำความผิดเมื่อระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2531 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2531 ก่อนวันที่ศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำพิพากษาจึงไม่มีอำนาจนำโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1323/2532 ของศาลจังหวัดนราธิวาสที่รอการลงโทษไว้มาบวกเข้ากับโทษในคดีนี้ได้ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ไพศาล รางฆากร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ